

עין משפט
גד מצוה

קמב:

שאובל מרובה על הפסולת. פי' בקונטרס משום דהשתא הוי טרחא יתירא למישקליה לאוכל ואינו נראה לר"י דאי

משום טרחא הוי מאי קאמרי בסמוך הכא נמי כיון דאי צעי למישקל לא מישתקיל ליה עד דשקיל ליה לאכץ כפסולת מרובה על האוכל דמי

הכי הוי משום האי טעמא כפסולת מרובה על האוכל ולכן הולךך רש"י לפרש דל"ג עד דשקיל ליה לאכץ על כן נראה לר"ת דטעמא משום דכי אוכל מרובה על הפסולת הוה פסולת כנטל לגבי רוצו ומותר ליטלו מן האוכל ולזורקו אכל פסולת מרובה על האוכל לא צטיל ליה פסולת^(א) לגבי אוכלא והשתא אמי שפיר גירסת הספרים^ב דגבי חצית נמי כיון דאי צעי למישקל לא משתקיל ליה^(ב) עד דשקיל ליה לאכץ כפסולת מרובה על האוכל דמי^ד דכיון שאין יכול כלל ליטול מן היין בלא נטיילת האכץ לא חשיב' כנטיל לגבי האוכל כיון שהאוכל אינו ניכר כלל ואינו יכול ליטול הימנו כשהאכץ על פי החצית. מ"ר. והא דמוקי לה כספ"ק דביצה (ד' יד: וסג) כגון דנפיש בטרחא חומר נשיעורא ^הלאוכל קאי ולא אפסולת ולפירש"י קאי אפסולת ולא לאוכל ^ווע"כ לא יצבור הפסולת דנפיש בטרירחא^ז:

לא שנו אלא בשבח. וא"ת תרמי דרב למה לי וי"ל חדא מכלל חזירתה איתמר והא לא תקשה תרמי מתני' למה לי דהוא אמינא אכן ודאי שרי בשכח שנראה טפי ככיסוי החצית אכל מעות שעל גבי הכר אפילו בשכח ה"א דלסירי^ח: התם

היתה החבית מונחת באוצר או שהיו כלי זכוכית מונחין תחתיה מגביה למקום אחר ומטה על צדה והיא נופלת ונוטל הימנה מה שצריך לו ומחזירה למקומה:
מעות שעל הכר: אמר רב חייא בר אשי אמר רב לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן ילא שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו וכן תני חייא בר רב מדיפתי לא שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו:
מעות שעל הכר מנער וכו': א"ר אושעיא שכח ארנקי בחצר מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רב יצחק שכח לבינה בחצר מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רבי יהודה בר שילא אמר ר' אסי פעם אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא ובאו ושאלו את ר' יוחנן ואמר להן הניחו עליה ככר או תינוק ומלטלוה אמר מר זוטרא הלכתא ככל הני שמעתתא בשוכח רב אשי אמר אפילו שכח גמי [לא] יולא אמרו ^אככר או תינוק אלא למת בלבד אביי מנח כפא אכיפי רבא מנח סכינא אבר יונה ומטלטלה אמר רב יוסף כמה חריפא שמעתתא דדרדקי אימר דאמור רבנן בשוכח לכתחילה מי אמור אמר אביי אי לאו ^בדאדם חשוב אנא כפא אכיפי למה לי הא חזו למיזגא עלייהו אמר רבא אנא אי לאו דאדם חשוב אנא סכינא אבר יונה למה לי הא חזי לי לאומצא טעמא דחזי לאומצא הא לא חזי לאומצא לא ^גלמימרא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה והאמר רבא לשמעיה טווי לי בר אווזא ושדי מייעיה לשונרא התם

רבינו חננאל

והא מיפלג פליג עליה,

ותניא ר' יהודה אומר מעלין את המדומע באחד ומאה, ר' שמעון אומר גותן עיניו בצד זה ואוכל מצד זה. ומפרקינן דר' יהודה עדיפא שרי יהודה מתיר אפילו להעלותה, ור' שמעון אינו מתיר להעלותה אלא לתת עיניו בצד זה ולאכול מצד זה. ותרורוייהו סבירא להו סאה תרומה שנשלה למאה חולין בעת שנשלה למאה מותרין היו ובתקונן הן, ואין צוריקן תיקון אלא טילוק סאה אחת מהן בלבד במקום התרומה. סיפקא האבן שעל פי החבית מטה על צדה והיא נופלת. אמר

רב חונא אמר רב לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור. פי' נעשת החבית כן לאבן ואסור להטות החבית כלל והילכתא כותיה דרב, דר' אמי אמר ר' יוחנן קאי כותיה בפרק כל הכלים. היתה בין החביות מגביהה ומטה על צדה כו'.

נוטל פרק אחד ועשרים שבת

והא מפילג פליג עילוייה. ואמר כיון דאפשר ליה למיעבד עונג שבת בכה"ג לימן עיניו צדד זה ולאכול צדד אחר אין מעלין:
דרכי יהודה עדיפא. מיקל טפי פורחא ואמר כיון דיכול לימן ^א(עליו) עיניו צדד זה ולאכול צדד זה לא הוי מתקן בהעלאתו ומעלין:
בתנאי' מטה על דדה. מטה חצית על דדה אס' כריך ליטול מן היין והאכץ נופלת ולא יטלנה ידדים:
היפה צין החציות. וירא שלא תפול האכץ על החציות וישזרס:
מגציה. לחצית כולה ומסלקה מצין החציות ושם מטה על דדה:
לשגשג. שום דבר מיאוס כגון רוק או לואה:
מקנחה בסמרעוט. ולא ימן עליה מים דסתם כר של צגד הוא וצגד שריימו צמים הוא כצוסו:
היפה. לשגשת זו על כר של עור דללא צר כיצוס הוא:
נוסן עליה מים עד שפגלה. ומיהו כיצוס ממש לא ^או ואילי וקסם כרים וקסמות רכים מינהו שייך למימר דהו כיצוס צעורות רכין ומיהו שריימן לא זהו כצוסן וכן מפורש צוצמים צפרק דס חטאת^א:
גב' לא שגו. מטה על דדה דחצית:
אלא בשכח. האכץ עליה צין השמשות ולא מדעת:
נעשה חצים כפים לדבר האסור. ואסור להטותה שאף החצית מוקצה:

מאן סנא. דמתניתין דקמני מגביה ומטה על דדה דאית ליה דכי טרח מטרח בחצית דהוי היתרא ולא יטול האכץ ממש דהוי איסורא ואע"ג דהשתא נמי אכץ מטלטל צדדי חצית:
רבן שמעון. אליצא דבית הלל:
צורר אונל ואונל. האכץ המאכל יטול והפסולת ישאר כבלי:
צורר כדרכו. נוטל פסולת ומניח אוכל אס ירצה:
כשהאוכל מרובה על הפסולת. דאי שקיל אוכל מפיס בטרחא:
דכרי הכל צורר אונל. דבהיתירא טרח ולא צאיסורא. ופרכינן והא הכא דמתניתין דאוכל מרובה על הפסולת וכי מגציה האכץ עס החצית טרח טפי וזהו ^אלמשקל פסולת כר"ש:
כיון דאי צעי למשקל. לכולי יין מן החצית לא משתקיל ליה יין שנשוליה עד דשקיל ומגצה לה לחצית כפסולת מרובה דמי דאי בתתלתו לא מגצה לה לחצית סוף סוף מיציעי ליה למצוהה מו לחצית הלכך הוה ליה מפיס בטרחא:
ה"ג לא משקל ליה ^אועד דשקיל לה. וי"ג עד דשקיל לה לאכץ:
היפה החצית מונחה צאורי. כלומר במקום מכונס שאורין שם חציות הרבה ודואג שמא יטעה ותפולט האכץ על החצית שאכלה:
לא שנו. דמנער:
נעשה. הכר צסיס למעות ואף הכר אסור צנטלטול:
לא שנו. דמנערה ואינו מטלטלה צעודן עליה:
אלא שאריך לגופו. של כר לשכב

ועליו הלכך צניעור סגיג' ושדי ליה צאתרייהו:
אכל רריך למקומו. של כר מטלטלו עס המעות למקום אחר:
דסקיא מלאה מעות גרסינן: כסרטיא. רה"ר:
הניחו עליה ככר או סינוק. דלישתרי לטלטלה אגבייהו תוך ד' אמות וטלטלוה פחות פחות מנד' אמות או בתחילה של צני אדם כדאמרי' צעירוצין (דף מג:):
בשוגה. אכל צמנית מדעת מערב (יוס) שבת לא המירו לו לטלטלה ע"י ככר או תינוק:
אלא למת. משום כבוד הבריות כשמוטל צחמה:
אצני מנה כפא אכיפי. מניח תרודו על העומרים לטלטלן אגב תרודו:
אצרי יונה ^אוי [בנל] מליח:
חריפא שמעספא דדרדקי. סצורים הס שהס חריפסי:
אימר דאמור רבנן. צארכקי ודסקיא מניח עליה ככר או תינוק בשכחה ובמקום התורפה ומשום הפסד ממון:
אמר אצני. אלא שפיר מטלטלנא כיפי ואפילו בלא תרודו:
אי לאו דאדם חשוב אנה. ואנא מחמיר על עזמי שלא ילמדו ממני להקל צאיסורין:
כפא אכיפי למע לי. בלאו כפא נמי שרי לטלטליניהו דהא חזו למיזגא עלייהו:
לאומאל. לאוכלו שיס צני אדם שדעתן יפה ואוכלים צשר חי וקרו לה אומאל:
הא לא חזי לאומאל לא. ואע"ג דחזו לשונרא דאמרנין [פסחים טז:] מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים:
כר' יהודה. במסכת ביצה (ד' יא:):
טווי לי בר אווזא. ציוס טוב:
ושדי מייעיה לשונרא. אלמא מטלטל להו משום שונרא ואע"ג דהאידינא לא חזי לאדם דלאו אורח ארעא למיכלא ציוס טוב ומיהו מאתמול לאדם הוו קיימי:

התם

שמעון, דאי כר' יהודה הא אמר כל דבר שאינו מוכן לאכילה אסור לטלטלו. ואפילו בהמה לא היה מתיר לבודקה אלא באשפה, שאם תימצא טריפה יניחנה באשפה.

^א [מוספ' פט"ו], ^ב [נעיל קסה:א, זגסח דג, ט] [נפי' חולא' תרגומלס', ערוך], ^א [נעיל קסה:ע"ש], ^א ביצה די: ^א [ג"ז שס ע"ש, ח] [נעיל ז: מג:], ^א [נעיל לא: וש"ס], ^א ביצה לג:, ^א [רש"ל מח"א], ^א [דף דג, ט] [כס"א: דואג שאס יטעה תפול], ^א [נע"י עיב"ד], ^א [ג"ל לגבי אוכל והאוכל לא צטל לגבי פסולת משום דחשיב וע"כ תורר אה אוכל והשתא כו', ^א [ג"ל לאוכל קאי שהאוכל נפיש בטרחא ואפ"ה תורר אוכל האול חומר נשיעורא ולא צטל ליה פסולת,



הנהגות הב"ח

^א [גב' דשקיל לה פסולת כלי: וימית לאכץ נמחק: ^א [רש"י ד"ה טמן וכו' כינוס ממש לא דהואיל: ^א [ד"ה דכרי הכל וכו' וזהו ליה לתשקל: ^א [ד"ה ה"ג לא משתקיל ליה יין עד: ^א [תוב' ד"ה שאוכל וכו' לא משתקיל ליה יין עד:



גליון הש"ס

^{גב'} כאן אמר רבי חייא דאיכא איסורא וחיתרא. עיין לעיל דף ע"ב תוס' ד"ה אינו נוטל:



רבינו חננאל (המשך)

גמרא ר' יוסי אומר היתה החבית מונחת באוצר או שהיו כלי זכוכית מונחין תחתיה, מגביהה למקום אחר ומטה על צדה והיא נופלת מה שצריך לו ומחזירה למקומה. מעות שעל הכר, גמי אוקמיה משמיה דרב בשוכח, אבל במניח נעשית הכר בסיס למעות ואסור אפילו לנערך. ואמר רבה עליו, וכן תני חייא בר רב אלא לצורך גופו כגון שצריך (סבר) [תכר] לישב עליו, אבל אם הוא צריך למקומו מטלטלן ועודן עליו, וכן תני חייא בר רב מדפתי. והא דא"ר הושעיא שכתב ארזקינ' בחצר, דר' יצחק דאמר שכתב לבינה בחצר, יהודה בר שילא דאמר שכתב דסקיא מליא מעות בסטיו, ואמרו שמינח עליה ככר או תינוק ומטלטלו, ואמר מר זוטרא הלכתא ככל תני שמעתתא בשכח. ולית הילכתא כותיהו אלא הילכתא כרב אשי דהוא בהרואה דאמר לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד. אביי מנח כפא, פי' תרודו, אכיפי, הן כגון כיפה של צמר. ורבא מנח סכינא אבר יונה. והוא מליח אבל [לא] היה מבושל, והיה מטלטל בן יונה אגב סכינא, (אמי') שאילו מותרין לטלטלן בשבת דתניא בראשונה היו אומרים ג' כלים מותרין באכילה, מקצוע של דבילה, וחומליסטרון, וסכין קטנה שע"צ השולחן. וכפה היא וחמליסטרון כדתנן גיטלה כיפה טמאה משום מולג. ואקשינן על רבה טעמא דחזי לאומצא הא לא חזי לאומצא לא דהא מוקצה הוא, כלומר כר' יהודה סבירא ליה ולא כר' שמעון, דאי ר' שמעון לית ליה מוקצה אלא אפילו וכל תפוח שרי לטלטוליה וכל [שכן] בשר אחר בין חי בין מליח. ותוב אקשינן עליה ומי סביר ליה רבא כר' יהודה, והא [אין] רבא לשיעיה טוי ליה בר אווזא כיו"ט ושדי מיציא לשונרא כר'.

והא מיפלג פליג עליה, ותניא ר' יהודה אומר מעלין את המדומע באחד ומאה, ר' שמעון אומר גותן עיניו בצד זה ואוכל מצד זה. ומפרקינן דר' יהודה עדיפא שרי יהודה מתיר אפילו להעלותה, ור' שמעון אינו מתיר להעלותה אלא לתת עיניו בצד זה ולאכול מצד זה. ותרורוייהו סבירא להו סאה תרומה שנשלה למאה חולין בעת שנשלה למאה מותרין היו ובתקונן הן, ואין צוריקן תיקון אלא טילוק סאה אחת מהן בלבד במקום התרומה. סיפקא האבן שעל פי החבית מטה על צדה והיא נופלת. אמר